Der Officious Bystander Test

Englisches Vertragsrecht | Ergänzung im Einzelfall | Der Maßstab der Selbstverständlichkeit

Stellen Sie sich vor, jemand unterbricht die Vertragsverhandlungen und schlägt genau die Klausel vor, über die später gestritten wird. Hätten beide Parteien sie bei objektiver Betrachtung schon damals als selbstverständlich angesehen? Darauf zielt das Gedankenexperiment von MacKinnon LJ in *Shirlaw*.

1. Zuerst den ausdrücklichen Vertrag auslegen

Lesen Sie den Wortlaut im Zusammenhang. Die Pflicht kann sich bereits aus den ausdrücklichen Bestimmungen ergeben. Bleibt eine Lücke, klären Sie, was die vorgeschlagene Klausel ergänzen würde und wie der Vertrag das betreffende Risiko verteilt.

Der Test betrifft die Ergänzung im Einzelfall. Für Pflichten aus Gesetz, Handelsbrauch oder der Vertragsart gelten eigene Voraussetzungen.

2. Die Frage des Dritten präzise formulieren

Legen Sie beiden Parteien eine konkrete Klausel vor. Wer muss was, wann und unter welchen Einschränkungen tun? Eine allgemeine Pflicht zur Zusammenarbeit ist zu unbestimmt, wenn es um Zugang, Fristen oder Kosten geht. Der gedachte Dritte stellt die Frage. Entscheidend ist, ob beide Parteien mit „Natürlich!“ geantwortet hätten.

3. Auf den Zeitpunkt des Vertragsschlusses abstellen

Maßgeblich ist die Sicht vernünftiger Personen in der damaligen Lage der Parteien. Grundlage sind der Vertrag und die damals verfügbaren Hintergrundinformationen. Beide Seiten müssten die Klausel objektiv als selbstverständlich angesehen haben. Die spätere Erwartung einer Partei genügt für sich genommen kaum. Besteht plausibler Verhandlungsbedarf über den Umfang, spricht das gegen Selbstverständlichkeit.

4. Den strengen Maßstab beachten

Nach *Marks and Spencer v BNP Paribas* sind *business efficacy* und Selbstverständlichkeit alternative Prüfungswege, die häufig zum selben Ergebnis führen. Fragen Sie, ob die Klausel für das praktische Funktionieren des Vertrags nötig ist oder sich von selbst versteht. Sie muss klar formulierbar und mit den ausdrücklichen Bestimmungen vereinbar sein. Bloße Billigkeit oder Zweckmäßigkeit genügt nicht.

> Legal English | **Officious** bezeichnet hier jemanden, der sich ungefragt einmischt. **It goes without saying** bedeutet, dass etwas selbstverständlich ist.

Vier Entscheidungen im Vergleich

Shirlaw v Southern Foundries | Eine feste Amtszeit

Shirlaw wurde für zehn Jahre zum geschäftsführenden Direktor bestellt. Nach einer Satzungsänderung wurde er als Direktor abberufen und konnte seine Geschäftsführungsfunktion nicht fortsetzen. Der Court of Appeal bejahte eine ungeschriebene Klausel, die die feste Amtszeit vor einer solchen Beendigung schützte. MacKinnon LJ fragte, wie beide Parteien bei Vertragsschluss auf den Vorschlag reagiert hätten.

The Moorcock | Das praktische Funktionieren des Geschäfts

Ein Schiff wurde am Anleger beschädigt, als es bei Ebbe auf dem Flussbett aufsetzte. Der Court of Appeal ergänzte eine Pflicht zur angemessenen Prüfung des Liegeplatzes und gegebenenfalls zur Warnung vor Gefahren. Das sicherte den vereinbarten Gebrauch des Anlegers. Die Pflicht reichte weniger weit als eine Sicherheitsgarantie.

Marks and Spencer v BNP Paribas | Ein detaillierter Mietvertrag

Ein Gewerbemieter zahlte die Miete im Voraus und beendete den Vertrag über eine Kündigungsklausel. Er verlangte die anteilige Erstattung für die Zeit nach Vertragsende. Der Supreme Court lehnte eine ungeschriebene Erstattungsklausel ab. Der Vertrag funktionierte auch ohne sie. Die mögliche Billigkeit einer Erstattung genügte nicht.

Barton v Morris | Eine ausgehandelte Bedingung

Ein Vermittler sollte bei einem Verkauf zu einem bestimmten Mindestpreis ein Honorar erhalten. Der tatsächliche Preis lag darunter. Die Mehrheit des Supreme Court lehnte eine ungeschriebene Pflicht zu angemessener Vergütung ab. Entscheidend war die vereinbarte Risikoverteilung.

> Urteilsvergleich | Vergleichen Sie die begrenzte Pflicht in *The Moorcock* mit der verlangten Erstattung in *Marks and Spencer*. Wie funktioniert der Vertrag ohne die jeweilige Klausel?

Übungsfall und Quellen

Der Zugang für die Funktionsprüfung

Eine Fabrik beauftragt einen Ingenieur, eingebaute Sensoren während eines festgelegten zweitägigen Stillstands zu prüfen. Der unterschriebene Prüfplan nennt die Tests und das Honorar. Beide Seiten wissen, dass nur die Fabrik die nötigen vorübergehenden Zugangsdaten ausstellen kann. Eine Alternative gibt es nicht. Der Ingenieur fragt rechtzeitig an. Die Fabrik lehnt ab und verweist darauf, dass der Vertrag dazu schweigt. Welche Pflicht kommt in Betracht?

Musterlösung

Die Klausel eng fassen. Auf rechtzeitige Anfrage muss die Fabrik während des Stillstands den vorübergehenden Zugang gewähren, der für die vereinbarten Tests vernünftigerweise nötig ist. Die üblichen Sicherheitsvorgaben gelten weiter.

Beide Parteien bei Vertragsschluss fragen. Prüfplan und festes Zeitfenster sprechen dafür, dass der Zugang selbstverständlich war. Ohne ihn kann der Ingenieur die Tests nicht durchführen. Das stützt auch *business efficacy*. Ein dauerhaftes Zugangsrecht oder Zugriff auf andere Daten wäre gesondert zu begründen.

Den Wortlaut prüfen. Suchen Sie nach Sicherheitsbedingungen, Zugangsregeln oder Klauseln zum Risiko einer Verweigerung. Vergleichen Sie anschließend die Anfrage und die Antwort der Fabrik mit der konkreten Pflicht.

> Abwandlung | Der Vertrag erlaubt der Fabrik ausdrücklich, Zugangsdaten zu verweigern, und sieht stattdessen beaufsichtigte Tests vor Ort vor. Eine Pflicht zur Herausgabe von Zugangsdaten würde dieser Vereinbarung widersprechen.

Ausgewählte Rechtsprechung

Shirlaw v Southern Foundries (1926) Ltd [1939] 2 KB 206, 227 | MacKinnons Maßstab

The Moorcock (1889) 14 PD 64 | Auszug zitiert in Rn. 22

Marks and Spencer plc v BNP Paribas [2015] UKSC 72, paras 14–31 | Moderner Prüfungsmaßstab

Barton v Morris [2023] UKSC 3, paras 19–37 | Ausdrückliche Risikoverteilung